Tarih & Sayı : 29/01/2021_119

Yasal Mevzuat **: Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulama Esasları Hk.**

Resmi Gazete Tarih & Sayı **: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Hükümeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının usul ve esasları 2020/53 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.**

1- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Hükümeti arasında;

- 01.05.1969 tarihinde Ankara'da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Ek Nihai Protokolü, 01.01.1969 tarihinden geçerli olmak üzere 01.01.1972 tarihinde yürürlüğe girmişti.
- Tadil edilen Sözleşme 01.04.1981 tarihli ve 17210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.06.1981 tarihinde halen uygulanmakta olan son şeklini almıştır.
- Yine, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma, söz konusu İdari Anlaşmanın 39.maddesi gereğince Sözleşme ile aynı tarihte,

Yürürlüğe girmişti.

2- 29.12.2020 tarihli ve 2020/53 sayılı SGK Genelgesinde:

Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin:

- Genel Hükümler
- Uygulanacak Mevzuat,
- Özel Hükümler,
- Çeşitli Hükümler,
- Geçici ve Son Hükümler,

Olmak üzere 5 bölümden oluştuğu,

Birinci bölümünde:

Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı belirlenmiş, Akit Taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceği,

İkinci bölümünde:

Çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası ulaştırma personeli ve diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin istisnaları,

Üçüncü bölümünün;

1.Kısmında, İsviçre mevzuatının uygulanması, Türk mevzuatının uygulanması, akit ülke mevzuatlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası yardımlarından yararlanmak için iki akit ülke çalışmalarının birleştirilebileceği, tam veya sözleşme aylığı bağlanma şekillerine ilişkin hükümlerle bir yıldan az çalışmaların nasıl değerlendirileceği ve İsviçre'den prim transferinin şartları,

2.Kısmında, iş kazası ve meslek hastalığı (İKMH) durumunda nakdi yardımların bağlanması, sağlık yardımları, meslek hastalığının ağırlaşmasına ilişkin düzenlemeler,

3.Kısmında, İsviçre mevzuatına göre aile yardımlarından faydalananlar,

Dördüncü bölümünde;

Sözleşmenin uygulanması için İdari Anlaşma yapılmasına, uygulamada ve sorunların çözümünde Akit Tarafların birbiri ile yardımlaşmasına, bu yardımların ücretsiz yapılmasına, kontrol muayenelerinin yapılmasına, yazışmalarda resmi dillerin kullanılmasına, Sözleşme uygulamalarındaki belgelerin harç ve tasdik bedellerinden muaf tutulmasına, bir Akit Tarafa yapılan başvuruların diğer Akit Tarafta da yapılmış gibi kabul edilmesine, ödemelerde kullanılacak para birimine ve anlaşmazlıkların çözülmesine ilişkin hükümler,

Beşinci bölümde;

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler,

İle ilgili hususlar açıklanmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Av.Özge Bitiş